

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5098551-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI
RECORRENTE: DOUGLAS CAETANO DA SILVA
RECORRIDO: ASSOCIACAO BENEFICENTE CADES BARNEIA - ABCB
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO MEDIDA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE VALORES DESCONTADOS NA APOSENTADORIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. NECESSIDADE DE DAR PROSSEGUIMENTO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratificar a decisão que indeferiu a liminar. Sem condenação em honorários, considerando a natureza do recurso. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, archive-se o processo, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5098551-18.2024.4.02.5101

510015426393 .V7

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5098551-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI
RECORRENTE: DOUGLAS CAETANO DA SILVA
RECORRIDO: ASSOCIACAO BENEFICENTE CADES BARNEIA - ABCB
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, recebido como Medida de Urgência, interposta por **DOUGLAS CAETANO DA SILVA** em face da decisão proferida nos autos originários (nº **5086710-26.2024.4.02.5101** - Evento 3, DESPADEC1), que indeferiu a antecipação da tutela por meio da qual pleiteia a suspensão de valores descontados na aposentadoria, identificado como “CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069”, a partir de janeiro de 2024, no valor de R\$ 57,18 (cinquenta e sete reais e dezoito centavos).

A liminar foi indeferida (Evento 3, DESPADEC1).

É o breve relatório.

VOTO

No caso em tela, não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (Evento 3), a qual passa a integrar o presente voto:

“DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de Agravo de Instrumento, ora recebido como Medida de Urgência, em face da decisão proferida nos autos originários 5086710-26.2024.4.02.5101, abaixo transcrita:

“Trata-se de ação ajuizada pelo procedimento do Juizado Especial Cível por DOUGLAS CAETANO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e da ASSOCIACAO BENEFICENTE CADES BARNEIA - ABCB, objetivando, como pedido de tutela antecipada, a suspensão de todos os descontos sob a rubrica “CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069” na conta corrente do Autor, no prazo de 48hs, sob pena de multa única de R\$ 1.000,00 (mil reais). Como pedido final, além da confirmação da tutela, requer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 10.000,00.

Junta procuração.

Requer a gratuidade de justiça.

É o breve relato. Decido.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Num exame sumário, próprio das tutelas de urgência, não considero que os documentos anexados à inicial sejam suficientes a comprovar a verossimilhança do direito alegado.

Os argumentos apresentados pela demandante não se mostram suficientes para, superando a presunção de legitimidade do ato administrativo, caracterizar a verossimilhança do direito alegado.

Trata-se de questão a ser avaliada após submetida a amplo contraditório e realizada a necessária instrução probatória.

*Diante do exposto, **INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.***

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, já que presentes seus pressupostos.

Tendo em vista que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º), e que o juiz deve observar a eficiência ao aplicar o ordenamento jurídico (CPC, art. 8º), cabendo-lhe promover a autocomposição a qualquer tempo (CPC, art. 139, inc. V), deixo de designar, neste momento processual, a respectiva audiência (CPC, art. 334).

Cite-se a parte ré para oferecimento de proposta de acordo ou resposta ao alegado na inicial, fornecendo toda a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (art. 11 da Lei nº 10.259/2001).

Caso haja proposta de acordo, manifeste-se a parte autora sobre ela em até 05 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, valendo o silêncio como recusa, observado que a autocomposição poderá ocorrer a qualquer tempo.

Havendo concordância, venham os autos conclusos para homologação do acordo.

Caso não haja proposta, aguarde-se a contestação, pelo prazo de 30 dias úteis.

Nada sendo requerido, venham os autos conclusos para sentença"

Sendo assim, a parte autora requer seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja suspensa a cobrança de contribuição associativa tida como indevida.

É o breve relatório.

Em sede de Juizado Especial Federal, a Medida de Urgência contra decisões de primeira instância, nos termos do art. 20 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Rio de Janeiro - Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019, serve apenas como instrumento processual para impugnar as decisões que deferem ou indeferem medidas cautelares ou liminares, bem como os pedidos de antecipação de tutela, ou seja, só é cabível em provimentos emergenciais.

Adequada, portanto, a via eleita pela parte autora para impugnar o indeferimento da tutela de urgência requerida no processo originário.

Dito isto, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Embora existam casos em que não se demonstra legítima filiação do associado; noutros, há comprovação por parte das Associações no sentido da efetiva adesão, geralmente mediante a juntada aos autos de gravação de áudio, em que há confirmação dos dados pessoais e devido aceite aos benefícios ofertados.

De tal maneira, deve ser dado prosseguimento à instrução processual, conforme determinado pelo juízo de origem, sem prejuízo de reanálise da questão ora posta.

Logo, não cabe reparo da decisão indeferitória, dada a não caracterização da probabilidade do direito ("fumus boni iuris").

Em razão de não ter sido atendido tal requisito, despicienda a análise do perigo de dano / risco ao resultado útil do processo ("periculum in mora"), já que exigida a concomitância de ambos os requisitos legais previstos no art. 300, caput, CPC/2015.

Ante o exposto, indefiro o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

Intimem-se.

À conclusão para voto."

Logo, não restou demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e do risco de lesão grave e/ou de difícil reparação para que pudesse ser concedido efeito suspensivo ativo.

Por tais razões, voto por por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e **ratificar** a decisão que indeferiu a liminar. Sem condenação em honorários, considerando a natureza do recurso. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, archive-se o processo.

5098551-18.2024.4.02.5101

510015426392 .V9